

1503037-82.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... (processo 0015727-38.2012.8.26.0047, tráfico de drogas, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 114/115). Assim, aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 18 dias de prisão simples.

Na segunda fase, presente as agravantes da reincidência (processo 0000688.93.2015.8.26.0047, tráfico de drogas, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 113/114), de modo que aumento a reprimenda em 1/4, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503037-82.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503037-82.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2280639/2021 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 20823759 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 4043/21/506 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 2280639 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

RONALDO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência da Lei nº. 11.340/06, porque, no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 20:00h, na Rua Poeta Osvaldo Dias, nº 281 - Nova Florínea, nesta cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Edilania Bezerra, desferindo-lhe um soco no tórax, sem, contudo, causar-lhe lesão.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima foram casados por cerca de três anos e três meses, possuindo 1 filha em comum. RONALDO não aceita o fim do relacionamento,

que ocorreu há aproximadamente seis meses da época dos fatos. Na data dos fatos, enciumado por ver a vítima com seu novo companheiro EDNEI, RONALDO xingou e o ameaçou. Eles discutiram e entraram em vias de fato. EDILANIA e EDSON, seu genitor, intervieram na briga. Na ocasião, RONALDO também agrediu a vítima, deferindo-lhe um soco no tórax, sem, contudo, causar-lhe lesão, além de dizer "Quando eu te pegar você vai ver só, depois que morre não sabe por que".

A denúncia foi recebida (fls. 47/48). O réu, citado pessoalmente (fls. 64), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 70/73). Rejeitada esta, confirmou-se o aludido recebimento (fl. 74/75). Realizada a instrução, foram ouvidas a vítima, a testemunha e interrogado o réu. As partes apresentaram alegações finais.

## II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova não permite dúvida quanto ao fato de que o réu efetivamente desferiu um soco no peito da vítima, Edilania, sua ex-companheira.

Quando ouvida em juízo, Edilânia declarou que, na data dos fatos, estava já estava separada de Ronaldo há algum tempo e, inclusive, já estava se relacionando com Ednei. Porém, Ronaldo costumeiramente não a deixava em paz, comportamento que a teria feito mudar seu endereço por mais de um vez. Naquele dia, fora à casa de seu pai e, quando estava indo embora, Ronaldo jogou o carro em cima dela e de seu esposo. Ambos começaram a discutir e Ronaldo foi agredir seu esposo, tendo ela intervindo com o intuito de não permitir que ele fosse agredido, momento em que recebeu um soco no peito, que provocou bastante dor. Porém, não sabe dizer se aquele soco foi direcionado contra ela ou contra seu companheiro.

No mesmo sentido, Edinei Martins da Silva, companheiro da vítima, asseverou que o réu costumeiramente os importunava, sendo que, naquele dia, jogou o carro contra ambos e ainda foi agredi-lo. Ambos passaram a brigar e vítima acabou sendo atingida com um soco no peito, não sabendo, porém, se o alvo do réu era ele ou Edilânia. Ronaldo foi ouvido em juízo e afirmou que não agrediu Edilânia. Naquele dia tinha ido à casa de seu outro filho para pagar a pensão alimentícia e se lembrou da filha que tem com ela, resolvendo passar na casa do pai dela para ver se ela estava por lá. Porém, começaram a discutir e Ednei interveio e, como ele não tinha nada que falar sobre a filha do casal(dele e Edilânia), passaram a brigar. Não quis agredir Edilânia, acreditando, porém, que ela pode ter sido atingida enquanto tentava apartar a briga.

Como se vê, não há dúvida de que o réu atingiu a vítima Edilânia com um soco no peito. Embora a prova não aponte com segurança se foi ela ou Ednei o alvo do golpe desferido pelo réu, uma coisa é certa: não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.

A hipótese é de erro na execução, que tem como consequência o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal. Isso porque, seguindo a hipótese (também sustentada pela Defesa) de que o golpe foi desferido contra Ednei, mas acabou por atingir Edilaine, a responsabilidade penal se dá tal como se fosse atingida a vítima pretendida(CP, art. 73).

Por outro lado, ainda no tocante à tipicidade da conduta, observo que a ausência de lesão corporal não conduz à atipicidade, caracterizando, ao contrário, a contravenção penal de Vias de Fato, que prescinde de lesão.

Com efeito, a contravenção de vias de fato configura-se por qualquer agressão física contra a pessoa, que não constitua lesão corporal. Nessa direção, ensina MARCELLO JARDIM LINHARES que vias de fato são "(...) atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatá-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestá-la" (Contravenções penais, v. 1, p. 164).

Por fim, além de típico, o fato é antijurídico, descabendo o reconhecimento da excludente da legítima defesa, aparentemente suscitada na autodefesa. Isso porque,

como se vê da prova oral, foi o réu quem deu início às agressões, não se podendo dizer, pois, que agiu para repelir injusta agressão de Ednei ou da vítima. Pondero que essa é a conclusão que se extrai também das circunstâncias em que os fatos. Isso porque a vítima estava na casa do pai dela, local onde não habitava, não sendo crível que o réu tivesse passado no local contatando em ver a filha do casal. Diferente disso, inclusive pelo horário em que se deram os fatos, tudo leva à convicção de que o réu desejava mesmo causar problemas e efetivamente consumou seu intento.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui maus antecedentes (processo 0015727-38.2012.8.26.0047, tráfico de drogas, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 114/115).

Assim, aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 18 dias de prisão simples.

Na segunda fase, presente as agravantes da reincidência (processo 0000688.93.2015.8.26.0047, tráfico de drogas, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 113/114), de modo que aumento a reprimenda em 1/4, chegando-se à pena de 22 dias de prisão simples, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

### III – Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RONALDO DA SILVA ao cumprimento de 22 dias de prisão simples, por infração ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência da Lei 11.340/06.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado é reincidente e ostenta mau antecedente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: ausentes os requisitos, pois o réu registra mau antecedente e é reincidente (art. 77, CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, uma vez que se encontram ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III).

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Arbitrar os honorários advocatícios no valor máximo estabelecido pelo Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA